

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Por el tenor del presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá efectos de documento público, conste lo siguiente:

PRIMERA: (PARTES CONTRATANTES).- Son partes del presente contrato:

1.1.- La empresa **GOOD LIFE S.R.L.**, con NIT 310634022 representado por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, mayor edad, hábil por ley, vecino de esta ciudad, casado, con Cedula de identidad N° 5505371, con domicilio legal en Av. Rene Moreno Nro. 484 Esq. Ana Barba entre 1er y 2do Anillo quien en adelante se denominará **EL COMITENTE**.

1.2.- El Sr. **EUDAL AGUIRRE RODRIGUEZ**, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, domiciliado en Zona la Ramada Calle Amboro Yotau S/N, con C.I. N° 10360406 Chuquisaca, quien a los fines del presente instrumento se denominará simplemente **EL CONTRATISTA**.

SEGUNDA: (OBJETO).- Mediante el presente documento, **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, contrata al Sr. **EUDAL AGUIRRE RODRIGUEZ**, a objeto de que el mismo preste servicios como **EJECUTIVO DE PRESTACIONES** de la referida empresa, servicios que comprende de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de la prestación del servicio.

TERCERA: (NATURALEZA JURIDICA).- El presente contrato se encuentra enmarcado bajo la modalidad de prestación de servicios determinada por los Arts. 732 y siguientes del Código Civil, por consiguiente no genera vínculo laboral alguno entre **LA EMPRESA GOOD LIFE S.R.L. y EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, quien no tendrá derecho a exigir el pago de beneficios laborales o cualquier otra carga de índole social, al vencimiento o resolución del mismo, constituyéndose este documento en un contrato civil, por lo que entre **COMITENTE y CONTRATISTA**, no existe ningún vínculo ni relación laboral, asumiendo el **CONTRATISTA** sus obligaciones por el solo, bajo su dirección y en forma independiente, de manera que entre **CONTRATISTA y COMITENTE**, no existe relación obrero – patronal.

CUARTA: (PLAZO).- El presente contrato será por tres meses a partir de la fecha de su ingreso a la empresa, es decir desde el 1 de Julio de 2021, cesando sus efectos ipso-facto al solo acuerdo entre partes de concluirlo, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no pudiendo aplicarse la tácita reconducción, debiendo las partes en caso de convenir una renovación suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios.

QUINTA: (PRECIO Y FORMA DE PAGO).- Los honorarios establecidos para la prestación de servicios detallada en la cláusula segunda del presente contrato, ascienden a la suma de Bs.- 2488.60 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 60/100 BOLIVIANOS), cancelados por mes cumplido por la prestación de servicios.

SEXTA: (IMPUESTOS).- EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA) no estará exento de los impuestos de ley y es el único responsable por las cargas impositivas con que está gravado el honorario convenido, debiendo entregar la factura o nota fiscal correspondiente a momento de la cancelación del monto acordado en la cláusula anterior. En caso de que EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA) omita extender la factura, a la empresa GOOD LIFE S.R.L. representada por el señor FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO, queda facultado a actuar como agente de retención de conformidad a lo establecido por las normas tributarias en actual vigencia.

SEPTIMA: (RESPONSABILIDAD Y CONTROL).- EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA), asumirá plena y total responsabilidad por los servicios contratados, los cuales cumplirá con eficiencia, responsabilidad, honradez y en la oportunidad en que los mismos sean requeridos. Al efecto y en cumplimiento a lo determinado por el Art. 739 del Código Civil, EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA) autoriza expresamente a la Empresa GOOD LIFE S.R.L. representada por el señor FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO a efectuar la supervisión y control de los servicios prestados, obligándose a informar sobre el desarrollo de las actividades realizadas cuando se lo requiera. De la misma manera, EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA) se compromete y obliga a cumplir con lo acordado en el presente contrato por servicios prestados, haciéndose pasible a las sanciones legales que correspondan y al resarcimiento material y económico inmediato por los daños que se pudieran ocasionar, durante la vigencia del mismo.

OCTAVA: (EXIGIBILIDAD).- El cumplimiento de los servicios contratados será exigible sin necesidad de requerimiento alguno, pudiendo la Empresa GOOD LIFE S.R.L. representada por el señor FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO, rechazar cualquier servicio no satisfactorio, debiendo EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA) prestar y reponer nuevamente el mismo sin costo adicional. Se deja establecido que en caso de reincidencia en estas fallas, la empresa la Empresa GOOD LIFE S.R.L. representada por el señor FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO, podrá rescindir el presente contrato sin responsabilidad alguna.

NOVENA: (SUBCONTRATO).- De conformidad a lo establecido por el art. 733 del Código Civil, EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA), no podrá ceder sus

derechos a terceros, quedando obligado a prestar los servicios de manera directa, no pudiendo subcontratar total o parcialmente los mismos.

DECIMA: (CONFIDENCIALIDAD).- **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** por la naturaleza y características del servicio a ser prestado, se obliga a guardar reserva y absoluta confidencialidad, sobre los datos e información proporcionados por la empresa la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, que llegue a su conocimiento, haciéndose pasible en caso de incumplimiento a las sanciones establecidas por ley. Cualquier acto que altere la referida confidencialidad y seguridad de la información, determinará la imposición de daños y perjuicios contra **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, pudiendo la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, iniciar las acciones legales que correspondan. Asimismo, los datos, documentos o cualquier tipo de información y otros que por la naturaleza del servicio sean de conocimiento de **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** no podrán ser difundidos, transmitidos o comunicados a terceras personas que no se encuentren autorizadas por **LA EMPRESA GOOD LIFE S.R.L.**

DECIMA PRIMERA: (RESCISIÓN DEL CONTRATO).- La Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, queda autorizado a rescindir la presente relación jurídica, de conformidad a las previsiones establecidas en el Art. 525 del Código Civil en cualquier momento y con el sólo requisito de comunicar tal hecho al **CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, con una anticipación de tres días. La rescisión es una facultad discrecional de la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, que no ameritará mencionar causal expresa alguna. Producto de la rescisión mencionada **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, tendrá derecho a recibir el pago de su contraprestación hasta el día que hubiese prestado servicios, sin posibilidad de requerimiento ulterior de orden económico o patrimonial.

DECIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO).- La Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO** se reserva el derecho de rescindir el presente contrato por:

- Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados.
- Trato inadecuado al personal de la empresa **GOOD LIFE S.R.L.** o a terceras personas vinculadas directa o indirectamente con sus servicios.
- Robo, hurto o apropiación de cualquier bien dentro la propiedad de la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.**
- Incumplimiento a lo establecido en la cláusula décima del presente contrato, relativa a la confidencialidad.

- Manejo irresponsable de la información.
- Incumplimiento a cualquiera de los términos y condiciones establecidos en éste documento de prestación de servicios.

En todos estos casos la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, podrá rescindir el presente contrato, rescisión que será de pleno derecho y empezará a correr desde el momento en que se comunique tal hecho al **CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** en forma escrita, debiendo éste último asumir los daños y perjuicios ocasionados por sus actos.

DECIMA TERCERA: (DECLARACION POR SERVICIOS PRESTADOS).- EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA), de su libre y espontánea voluntad, sin que medie presión, dolo o vicio alguno del consentimiento, declara que la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, no le adeuda suma alguna por servicios prestados con anterioridad a la suscripción del presente contrato o por cualquier otro concepto.

DECIMA CUARTA: (ACEPTACIÓN).- Las partes contratantes, de las generales señaladas en la cláusula primera, manifiestan su conformidad y aceptación con lo estipulado precedentemente, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento.

Santa Cruz, 1 de Julio de 2021.

FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO
COMITENTE


EUDAL AGUIRRE RODRIGUEZ
CONTRATISTA